

1510869-21.2019.8.26.0506
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Pedro Vinicius Costa Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos

PEDRO VINICIUS COSTA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 10 de outubro de 2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
4ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510869-21.2019.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1510869-21.2019.8.26.0506
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
Pedro Vinicius Costa Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos

PEDRO VINICIUS COSTA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 15h50, na Rua Basílio da Gama, nº 108, Vila Albertina, nesta comarca,

subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) aparelho televisor Smart TV, da marca "Philips", 01 (um) notebook "HP", 01 (um) vídeo game "XBOX 360", 03 (três) telefones celulares das marcas "Multilase", "Asus" e "Motorola", 02 (duas) correntinhas dourada e prateada e 03 (três) anéis, avaliados num total de R\$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais)¹, pertencentes à L.D.C.. Segundo restou apurado, na data dos fatos, o acusado, adrede intencionado à prática de furto, munuiu-se de um alicate de pressão e de uma chave de fenda e, a seguir, se dirigiu à residência da vítima a bordo de um veículo Gol, cor branca, placas CYU-2150. Chegando ao local, tocou o interfone para certificar se havia algum morador naquele momento e, ao notar que não havia ninguém, deu início ao crime. Para tanto, o réu destruiu o cadeado do portão de entrada, arrombou a porta da cozinha (cf. aludo pericial de fls. 79/82) e, já no interior da casa, apoderou-se dos bens acima descritos, após o quê empreendeu fuga. Ocorre que, policiais militares foram informados acerca do furto e que o ladravaz estava a bordo de um automóvel VW/Gol, cor branca, placas CYU-2150, de modo que, ao realizarem a pesquisa pela placa, apuraram o endereço de cadastro do referido veículo, qual seja, Rua Tabatinga, nº 2098. Assim é que, de posse da informação, os agentes públicos encaminharam-se ao referido endereço e ali localizaram o carro estacionado. No local, os policiais foram recebidos pela genitora do acusado, a qual, após ser cientificada do motivo da diligência, confirmou que o carro estava na posse de Pedro e franqueou a entrada dos agentes. Logo em seguida, o réu chegou na residência e, notando a presença dos militares, empreendeu fuga. Em regular diligência no interior do imóvel, os policiais localizaram em um dos quartos da residência, 01 (um) televisor, 02 (dois) celulares, 01 (um) notebook e 01 (um) videogame, todos subtraídos da casa da vítima. Posteriormente, ele compareceu na delegacia e, interrogado na presença de seu advogado, confessou a prática delitiva (fls. 16). Não sendo caso de rejeição liminar da denúncia, foi determinada citação do réu (fls. 99).

O réu foi citado (fls. 112) e apresentou resposta à acusação às fls. 116.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021, bem como designou audiência de instrução e julgamento (fls. 117/118).

Pelo acusado foi aceito acordo de não persecução penal (fls. 143/144), contudo deixou de cumprir as condições impostas, sendo este revogado (fls. 169).

Durante a instrução, foram inquiridas a vítima e duas testemunhas comuns às partes, bem como foi interrogado o acusado (fls. 141/142, 203).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, alegando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de exibição e apreensão, Auto de Avaliação e laudo pericial, além da prova oral colhida. Autoria determinada pelos relatos do réu e testemunhas ouvidas em juízo. Em que pese o réu ter negado arrombamento, ele disse que forçou a porta, além de que o laudo pericial atesta o rompimento de obstáculo. Na dosimetria da pena, seja fixada acima do mínimo legal pelos antecedentes, fixando-se o regime fechado, sem substituições.

A Defensoria Pública, em alegações finais orais, alegou que o réu admitiu a prática da subtração, observando que é primário. Na dosimetria da pena, requer fixação no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/07, pelo Auto de Exibição/Apreensão e Entrega de fls. 08/09 e 10/11, pelo Auto de Avaliação de fls. 24/25, pelo laudo pericial de fls. 74/78, pelo Relatório de Investigação de fls. 79/82, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução processual.

A vítima, ouvida em juízo, disse que recebeu ligação de que sua casa havia sido furtada, inclusive, em seguida, recebeu ligação da polícia, afirmando que já tinham localizado os pertences. Foi muito rápido. Apenas não recuperaram um celular, que

nunca foi localizado. Ele entrou na casa pelo portão da frente, conseguindo abrir a chave tetra, arrombou a porta da cozinha. Os vizinhos chamaram a polícia e passaram a placa do veículo dele. Os policiais pesquisaram a placa e conseguiram localizar o endereço constante na pesquisa. Foram ao local e o carro estava em frente à casa. Não conhece o réu, viu apenas a mãe dele na delegacia. Não sabe qual versão ele apresentou. Inclusive, quando foi à delegacia, ele estava foragido.

A testemunha Daniel Nicoletti da Silva, investigador de polícia, relatou que recorda-se dos fatos, mas não realizou investigação. Recorda-se que houve furto em residência e a polícia militar conseguiu as placas do veículo usado no delito, chegando até a residência do suspeito e lá foi apreendido o carro e grande parte dos objetos furtados. O boletim de ocorrência chegou até sua delegacia em 2021, não havendo tempo hábil para investigações e sucesso na identificação de outros possíveis comparsas. Pedro foi ouvido e afirmou que participou apenas de dois furtos, contudo, realizada pesquisa nos antecedentes, viram que ele era suspeito de diversos roubos. Não teve contato pessoal com ele e não fez outras investigações. A testemunha Ricardo dos Santos, policial militar, disse que ocorrência foi informada via 190, tratando-se de furto a residência. A equipe chegou ao local e percebeu que as portas da frente e da sala encontravam-se arrombadas. Em contato com a proprietária, ela disse que foram furtados televisão, notebook, video-game, entre outros objetos. Os vizinhos, que não quiseram se identificar, informaram a placa do veículo que estava no local, um Gol, de cor branca. Realizaram pesquisa e constataram que o proprietário do Gol residia na Rua Tabatinga, onde é uma comunidade. Diante da situação, foram até o local, o veículo estava parado em frente ao portão e fizeram contato com uma senhora. Ela disse que o filho dela estava com o veículo Gol e, nesse momento, o acusado chegou, bem agressivo e irritado, com mais quatro ou cinco pessoas. Por ser comunidade, as pessoas se voltaram contra a equipe, tanto que pediram reforços. Tentaram conter o acusado, mas conseguiu se evadir. Com a situação controlada, fizeram contato com a mãe dele, que franqueou a entrada na residência. No quarto dele foram localizados, debaixo da cama, um televisor, notebook e vídeo-game com jogos. Ela disse que antes de a polícia chegar, o filho chegara com aqueles bens, mas não sabia de quem eram. O réu, interrogado, disse que tem 21 anos, estudou até o nono ano, trabalhava como entregador do Ifood. Preso por roubo, foi condenado a três anos e dois meses. Solteiro, sem filhos. Sobre o furto, disse que está arrependido. Estava passando por dificuldade financeira, usando, inclusive, o veículo da irmã. O cadeado da casa e a porta já estavam abertos, pegou o que tinha por perto. Estava com mais rapazes, um deles se chama Bruno e já faleceu. Nega que estava com alicate de pressão e chave de fenda. A porta da cozinha estava encostada, fez força com o corpo para abrir.

Pois bem. Verifica-se que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do acusado, contando com sua confissão espontânea, a qual restou corroborada pelas demais provas reunidas.

O réu confirmou em Juízo que ingressou na casa da vítima forçando a porta da cozinha e de lá subtraiu os objetos escritos na denúncia, parte deles localizada em sua residência.

A vítima, por sua vez, contou sua residência fora furtada e os vizinhos conseguiram anotar a placa do veículo usado no crime. A polícia realizou pesquisa e conseguiu identificar a residência do proprietário do carro. Feita diligência, lá localizaram os bens furtados, com exceção de um aparelho celular.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar ouvido juízo. Este relatou que receberam denúncia da prática de furto, sendo-lhes passada a placa do veículo que estava sendo usado. Fizeram pesquisa e constataram o endereço do proprietário. No local, viram o veículo estacionado na frente da residência. Feito contato com a mãe do acusado, ela franqueou a entrada da polícia na casa e a res furtiva foi localizada no quarto do acusado. Chegaram a fazer contato com ele na ocasião, porém este estava alterado e conseguiu se evadir.

Acrescenta-se o depoimento do investigador Daniel Nicoletti no sentido de que o réu esteve na delegacia posteriormente e confessou o furto, porém não foi possível identificar os possíveis comparsas.

A qualificadora referente ao rompimento de obstáculo ficou suficientemente demonstrada pelo laudo pericial de fls. 74/78 e declarações da vítima e testemunhas em juízo.

Segundo laudo: "[...] admite-se que o acesso delituoso à propriedade se deu mediante arrombamento da corrente/cadeado responsável por guarnecer portal frontal da residência, no qual se pode ainda observar danos do tipo amolgadura à região de seu trinco superior interno e fratura de parte de sua estrutura metálica à região inferior. Uma vez em seu interior se pode observar arrombamento da porta de acesso à cozinha mediante remoção do miolo de seu sistema de fechadura [...]" (fls. 75). Em que pese o réu ter afirmado que praticou o delito na companhia de mais pessoas, deixo de reconhecer a qualificadora do concurso de agentes ante o princípio da correlação, pois sequer foi descrita na denúncia.

Sendo assim, de rigor a condenação do acusado pelo furto qualificado por rompimento de obstáculo.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu era primário à época dos fatos e não há outras circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no artigo 59 do Código Penal.

Assim, fixo a pena no mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa, as quais reconheço, mas deixo de aplica-las, pois a pena foi fixada no piso.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, fica, como definitiva a pena anteriormente fixada.

O regime inicial será o aberto, ante a quantidade de pena aplicável e por ser primário o acusado à época.

A despeito da primariedade quando dos fatos, posteriormente o réu praticou delitos pelos quais foi condenado a regime fechado. Tal situação torna incompatível a substituição da pena corporal acima por restritivas de direito.

Dispositivo.

Posto isto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO PEDRO VINÍCIUS COSTA ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato.

Ante o regime de pena aplicado, faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, Condeno-o, outrossim, às custas e despesa processuais, as quais ficam ressalvadas por se tratar de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações necessárias. Ainda, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, pois não há pedido expresso da vítima.

Quanto ao veículo apreendido, determino a devolução ao proprietário, pois não há indicativo de que seja produto do crime.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA